



PUTUSAN

Nomor 483 K/Pid/2026

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : ODANG MULYANA bin (alm.) MASRIO;
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/5 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Awilega, RT 003, RW 009, Desa Kutamandiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 23 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ODANG MULYANA bin (alm.) MASRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang bersertipikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ODANG MULYANA bin (alm.) MASRIO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Dedeh Suwarni;

Dikembalikan kepada Saksi Dedeh Suwarni binti (alm.) Sutarmin;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Suka Maju tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Ade Suharna;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Suharna bin Epen;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1236/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Arief Rahman;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Nurhakim bin (alm.) Oin Sukmawan;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1160/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Omar;

Dikembalikan kepada Saksi Odin berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 14 November 2014;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1146/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Iros Rohayati;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryana bin Suryaman berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 28 Maret 2016;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Hidayat Munte;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eken Suherman berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 12 Oktober 2014;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 976/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Cacang;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Hidayat berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 28 Maret 2016;

- 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1181/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Juhri;

Dikembalikan kepada Saksi Cecep Budianto bin Aja berdasarkan kuitansi yang telah bermeterai;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 426/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ODANG MULYANA bin (alm.) MASRIO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Dedeh Suwarni;
 2. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Suka Maju tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Ade Suharna;
 3. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1236/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Arief Rahman;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1160/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Omar;
5. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1146/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Iros Rohayati;
6. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Hidayat Munte;
7. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 976/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Cacang;
8. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1181/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Juhri;

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 antara Saudara Ali Akbar Nasution bersama Saudara Odang Mulyana dan Saudari Maesaroh;
10. Fotokopi Legalisir Akta Kuasa Pengambilan Jaminan Nomor 1472/L/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, antara Saudara Odang Mulyana dan Saudara Ali Akbar Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 791/PID.B/2025/PT PBR tanggal 16 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 426/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 November 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 426/Pid.B/2025/PN Prp *juncto* Nomor 63/Akta Pid.B/2025/PN Prp yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu pada tanggal 17 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Mahkamah Agung terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan tentang hukum acara kasasi dan tentang hukum pidana materiil, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa mengenai hukum pidana materiilnya, menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar barang bukti berupa 8 (delapan) sertifikat agar dikembalikan kepada yang berhak sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan *judex facti* telah keliru dalam memberi pertimbangan terhadap barang bukti tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangan putusannya terkait barang bukti 8 (delapan) buah sertifikat asli yang dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana dalam hal ini Majelis Hakim tidak menguraikan secara jelas

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor putusan perkara perdata yang mana yang dimaksud sehingga terdapat ketidakpastian terhadap pengembalian barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang relevan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa mengajukan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke Bank BNI Pekanbaru atas nama Terdakwa sendiri dengan tenor pembayaran selama 10 (sepuluh) tahun, dan agunan berupa 8 (delapan) buah sertipikat tanah, yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Dedeh Suwarni;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1042 atas nama Ade Suharna;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1236 atas nama Arief Rahman;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Omar;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Iros Rohayati;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hidayat Munthe;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 976 atas nama Cacang;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Juhri;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Dedeh Suwarni merupakan milik Saksi Dedeh Suwarni, sertipikat tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Dedeh Suwarni untuk dijadikan agunan pinjaman Terdakwa ke Bank BNI;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1042 atas nama Ade Suharna merupakan milik Saksi Ade Suharna, sertipikat tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Ade Suwarna untuk dijadikan agunan pinjaman Terdakwa ke Bank BNI, Sertipikat Hak Milik Nomor 1236 atas nama Arief Rahman merupakan milik Saksi Arief Rahman, sertipikat tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Arief Rahman untuk dijadikan agunan pinjaman Terdakwa ke Bank BNI;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Omar ada pada Terdakwa karena Terdakwa membeli tanah milik Omar tersebut, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa menjadikan sertipikat hak milik

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagai agunan pinjaman Terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tahun 2014 pada saat sertifikat hak milik tersebut masih mejadi agunan pinjaman Terdakwa, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Odin Nurdin;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Iros Rohayati tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa membeli tanah milik Iros Rihayati tersebut, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa menjadikan sertipikat hak milik tersebut sebagai agunan pinjaman Terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tahun 2016 pada saat sertifikat hak milik tersebut masih mejadi agunan pinjaman Terdakwa, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Nuryana;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hidayat Munthe tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa membeli tanah milik Hidayat Munthe tersebut, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa menjadikan sertipikat hak milik tersebut sebagai agunan pinjaman Terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tahun 2017 pada saat sertifikat hak milik tersebut masih mejadi agunan pinjaman Terdakwa. Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Eken Suharman;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 976 atas nama Cacang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa membeli tanah milik Cacang tersebut, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa menjadikan sertipikat hak milik tersebut sebagai agunan pinjaman Terdakwa di Bank BNI, selanjutnya pada tahun 2016 pada saat sertipikat hak milik tersebut masih menjadi agunan pinjaman Terdakwa, Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Iwan Hidayat;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Juhri tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Cecep Budianto untuk dijadikan agunan pinjaman Terdakwa ke Bank BNI;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2018 Terdakwa dan Saksi Ali Akbar Nasution memiliki usaha jual beli buah kelapa sawit di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



mana Saksi Ali Akbar Nasution selaku pemilik modal telah menyerahkan modal dalam bentuk uang sebesar Rp1.274.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, namun usaha tersebut tidak berjalan, lalu Saksi Ali Akbar Nasution meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang modal yang telah disetor oleh Saksi Ali Akbar Nasution, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, untuk itu Terdakwa menawarkan 8 (delapan) sertifikat hak milik tanah kepada Saksi Ali Akbar Nasution untuk melunasi hutang tersebut, namun sertifikat tersebut pada saat itu sedang berada di Bank BNI Pekanbaru karena dijadikan agunan hutang oleh Terdakwa;

- Bahwa untuk mengambil sertifikat tanah di Bank BNI tersebut, maka pada tanggal 22 Juli 2025, Terdakwa bersama Maesaroh (istri Terdakwa) dan Saksi Ali Akbar Nasution membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019 dan Akta Kuasa Pengambilan Jaminan Nomor 1472/L/VI/2019 antara Terdakwa dan Saksi Ali Akbar Nasution di Kantor Notaris Meggie Francissia Shaptieni, S.H., M.Kn.;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019 dan Akta Kuasa Pengambilan Jaminan Nomor 1472/L/VI/2019 tersebut, Saksi Ali Akbar Nasution melunasi sisa hutang Terdakwa di Bank BNI sejumlah Rp63.950.000.00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 8 (delapan) buah sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh pihak Bank BNI Pekanbaru kepada Saksi Ali Akbar Nasution;
- Bahwa setelah 8 (delapan) buah sertifikat tanah tersebut berada pada penguasaan Saksi Ali Akbar Nasution, kemudian Saksi Ali Akbar Nasution menyampaikan kepada para pemilik lahan yang tercantum pada sertifikat tersebut untuk tidak melakukan aktivitas apapun di lahan tersebut, karena sertifikat tanah/lahan tersebut telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ali Akbar Nasution;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu dan tidak ada meminta izin atau persetujuan kepada Saksi Dedeh Suwarni, Saksi Ade Suharna, Saksi Arief Rahman, Saksi Odin Nurdin, Saksi Nuryana, Saksi Eken Suharman, Saksi Iwan Hidayat, dan Saksi Cecep Budianto untuk menyerahkan sertifikat-sertipikat tanah tersebut kepada Saksi Ali Akbar Nasution untuk melunasi hutang Terdakwa;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Dedeh Suwarni, Sertipikat Hak Milik Nomor 1042 atas nama Ade Suharna, Sertipikat Hak Milik Nomor 1236 atas nama Arief Rahman, Sertipikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Omar, Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Iros Rohayati, Sertipikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hidayat Munthe, Sertipikat Hak Milik Nomor 976 atas nama Cacang, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Juhri, telah digugat oleh Saksi Ali Akbar Nasution di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2020 dengan Nomor Perkara 176/Pdt.G/2020/PN Prp dengan putusan yang menyatakan bahwa Saksi Ali Akbar Nasution merupakan pemilik sah dari tanah yang tercantum pada sertifikat-sertipikat hak milik tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019, namun pada putusan tingkat banding dinyatakan bahwa perjanjian pangikatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Ali Akbar Nasution tidak sah karena Terdakwa telah menjadikan tanah yang bukan miliknya sebagai objek perjanjian pangikatan jual beli tersebut, kemudian terhadap putusan tingkat banding tersebut, Saksi Ali Akbar Nasution telah mengajukan upaya hukum kasasi dan permohonan kasasi tersebut ditolak, selanjutnya Saksi Ali Akbar Nasution telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut pun telah ditolak;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa terbukti telah melakukan penyerahan 8 (delapan) buah sertifikat hak milik yang merupakan milik para saksi korban kepada Saksi Ali Akbar Nasution

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran utang Terdakwa kepada Saksi Ali Akbar Nasution, di mana sebelumnya Terdakwa telah menjaminkan sertifikat-sertifikat tersebut ke Bank BNI. Perbuatan Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) buah sertifikat hak milik yang merupakan milik para saksi korban kepada Saksi Ali Akbar Nasution, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin para saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan *judex facti* tentang Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu telah tepat;

- Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku, pengaturan Pasal 372 KUHP pada pokoknya sama dengan pengaturan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena acaman pidana denda dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP lebih rendah dibandingkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diberlakukan adalah ketentuan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa terkait barang bukti berupa 8 (delapan) buah sertifikat tanah, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1003 atas nama Dedeh Suwarni;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1042 atas nama Ade Suharna;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1236 atas nama Arief Rahman;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Omar;
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Iros Rohayati;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hidayat Munthe;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 976 atas nama Cacang;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 1181 atas nama Juhri;

Oleh karena Saksi Ali Akbar Nasution sendiri telah menggugat saksi-saksi yang menguasai lahan secara perdata di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tahun 2020 dengan Nomor Perkara 176/Pdt.G/2020/PN

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prp dengan putusan yang menyatakan bahwa Saksi Ali Akbar Nasution merupakan pemilik sah dari tanah yang tercantum pada sertifikat-sertifikat hak milik tersebut berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019, namun pada putusan tingkat banding dinyatakan bahwa perjanjian pangikatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Ali Akbar Nasution tidak sah karena Terdakwa telah menjadikan tanah yang bukan miliknya sebagai objek perjanjian pangikatan jual beli tersebut, kemudian terhadap putusan tingkat banding tersebut, Saksi Ali Akbar Nasution telah mengajukan upaya hukum kasasi dan permohonan kasasi tersebut ditolak, selanjutnya Saksi Ali Akbar Nasution telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut pun telah ditolak, maka atas dasar fakta sedemikian, sudah seharusnya barang bukti berupa 8 (delapan) buah sertifikat hak milik tersebut dikembalikan kepada masing-masing pihak yang telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dalam perkara pidana dan telah ada putusan perdata yang membatalkan klaim kepemilikan Saksi Ali Akbar Nasution tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum terkait barang bukti dapat dikabulkan karena *judex facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 791/PID.B/2025/PT PBR tanggal 16 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 426/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 November 2025, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili



sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 791/PID.B/2025/PT PBR tanggal 16 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 426/Pid.B/2025/PN Prp tanggal 6 November 2025 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ODANG MULYANA bin (alm.) MASRIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1003/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Dedeh Suwarni;Dikembalikan kepada Saksi Dedeh Suwarni binti (alm.) Sutarmin;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1042/Suka Maju tanggal 6 Agustus 2005 atas nama Ade Suharna;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Suharna bin Epen;

3. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1236/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Arief Rahman;

Dikembalikan kepada Saksi Arief Rahman Nurhakim bin (alm.) Oin Sukmawan;

4. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1160/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Omar;

Dikembalikan kepada Saksi Odin berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 14 November 2014;

5. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1146/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Iros Rohayati;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryana bin Suryaman berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 28 Maret 2016;

6. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Hidayat Munte;

Dikembalikan kepada Saksi Eken Suherman berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 12 Oktober 2014;

7. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 976/Suka Maju tanggal 10 Mei 2003 atas nama Cacang;

Dikembalikan kepada Saksi Iwan Hidayat berdasarkan kuitansi jual beli bermeterai tanggal 28 Maret 2016;

8. 1 (satu) persil asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1181/Suka Maju tanggal 7 Juni 2006 atas nama Juhri;

Dikembalikan kepada Saksi Cecep Budianto bin Aja berdasarkan kuitansi yang telah bermeterai;

9. Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 2613/W/MFS/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, antara Saudara Ali Akbar Nasution bersama Saudara Odang Mulyana dan Saudari Maesaroh;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Legalisir Akta Kuasa Pengambilan Jaminan Nomor 1472/L/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, antara Saudara Odang Mulyana dan Saudara Ali Akbar Nasution;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 483 K/Pid/2026